

1500530-75.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 06 de maio de 2022, na rua Capitão Antonio Mathias, 440, na cidade de Joanópolis e Comarca de Piracaia, transportado e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-2838-7954, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br
Processo 1500530-75.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500530-75.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 06 de maio de 2022, na rua Capitão Antonio Mathias, 440, na cidade de Joanópolis e Comarca de Piracaia, transportado e mantido em depósito pra fins de comércio 45 porções de cocaína, pesando aproximadamente 40g sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar..

Segundo a denúncia, os policiais militares estavam de patrulhamento de rotina pelo local do fato quando se depararam com um veículo da marca Fiat/Palio, com o acusado banco do motorista e, do lado de fora, um outro indivíduo encostado no carro. Ao ver a viatura, o indivíduo do lado de fora pegou algo do réu e evadiu-se. Os policiais foram até o veículo e identificaram o réu, que já era conhecido no meio policial em razão da existência de diversas denúncias anônimas de prática de crimes.. Em revista pessoal, foi encontrado com o acusado, no bolso de sua bermuda, uma carteira contendo a quantia de R\$2.367,75 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) em espécie e, em revista no veículo, foi localizado no console do automóvel, próximo ao câmbio, dez papелotes de cocaína. Em razão disto foi dada voz de prisão ao acusado. Continuando a revista, foi encontrado na parte traseira do veículo, no assoalho sob o carpete, uma sacola, contendo mais trinta e cinco papелotes de cocaína, que continha as mesmas características das drogas encontradas instantes antes.

A denúncia foi recebida no dia 18 de maio de 2022 (fls. 84/85). O réu foi citado (fls. 119) e apresentou defesa escrita a fls. 99/104. Foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 142). O Ministério Público postulou a procedência do pedido, tecendo considerações sobre a dosimetria (fls. 178/179), enquanto a defesa postula a absolvição por falta de provas pela precariedade do relato policial, bem como a compensação da reincidência e confissão bem como fixação de regime semiaberto (fls. 182/185).

É relatório. Decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.36/37 e laudo químico toxicológico de fls. 163/164. A autoria foi objeto de produção de prova oral.

O réu em seu interrogatório admitiu a acusação, afirmando que foi procurado por uma pessoa para fazer uma entrega de droga e dinheiro em Bragança, de modo que ganharia R\$ 200,00 (duzentos reais) para tal entrega. Quando a polícia chegou a pessoa fugiu.

O policial Donizeti relatou que estava em patrulhamento de rotina, quando viu uma pessoa em um carro entregando algo para outra que logo saiu. O motorista era o réu. Ele foi abordado por já ser conhecido. Havia com ele uma quantia significativa em dinheiro, que ele não soube bem justificar. No painel do carro foram encontradas algumas porções de droga escondido embaixo do tapete havia mais droga.

Na mesma linha o relato da policial Adriana.

Vale ressaltar, aqui, a importância das diligências policiais para a resolução de casos desta natureza, bem como a credibilidade que deve ser conferida às suas declarações, sobretudo pelo fato de que não se apurou de maneira concreta qualquer interesse deles em prejudicar os réus. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal da Justiça:

(...) Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas dos policiais – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1501071-23.2021.8.26.0617; Relator (a): Grassi Neto; Órgão

Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

(...) 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.(...) (STJ - AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Conforme se vê, a prova dos autos é suficiente para a condenação. Não há dúvida que a significativa quantia de drogas (30,4g de cocaína) encontrada em poder do réu se destinava ao comércio. Ele próprio o admite, afirmando ter sido contratado para fazer o transporte dela. O réu nega apenas que a droga fosse sua, mas tal circunstância é irrelevante para a caracterização do tráfico, já que transportar droga, mesmo que pertencente a terceiro para o comércio já caracteriza o crime.

A condenação é medida de rigor. Passo à dosimetria observando o critério trifásico. Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que na primeira fase que o acusado ostenta maus antecedentes em especial pela condenação pretérita indicada a fls. 123 (autos nº 0003046-25.2011.8.26.0450), pelo que fixo a pena acima do mínimo legal, a saber: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa com valor unitário fixado no mínimo legal, por força do delito previsto no art. 33 da Lei. 11343/06.

Na segunda etapa, observo a presença agravante da reincidência, comprovada pelas certidões fls. 122 e 123 (autos nº 0001896-33.2016.8.26.0450 e 0003131-11.2011.8.26.0450) e da atenuante da confissão do acusado. Nesse passo, diante do concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, ambas igualmente relevantes, por se referirem aos motivos do crime e personalidade do agente, promovo a compensação das circunstâncias, conforme a jurisprudência do Colendo STJ, sedimentada em julgamento de recurso repetitivo e mantenho, pois, a pena-base.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-CDO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea coma agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ -REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe17/04/2013

Na terceira e derradeira fase, não observo causas de aumento ou diminuição da pena. Registro que a reincidência do agente não permitem o reconhecimento do privilégio (art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006), pelo que torno a pena calculada como definitiva.

O regime inicial para o cumprimento da reprimenda corporal, considerando a reincidência, a quantidade das drogas e o quantum de pena fixado deverá ser o fechado, nos termos do art.33, §2º, alínea "b" do CP c.c. art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (redação conforme Lei 11.464/2007).

Ademais, também pelo montante de pena, inviável se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, inciso II, do CP) e também vedada concessão de sursis (art. 77, caput, do CP).

Ante o exposto, julgo a presente ação penal PROCEDENTE para CONDENAR o acusado CLÓVIS VIEIRA DA SILVA, como incurso no art.33, caput, da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Tocante aos valores em dinheiro apreendidos nos autos desse processo, considerando a constatação de que se tratava de produto da mercancia de drogas, decreto a sua perda em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006.

Preso durante o processo, nego ao acusado o benefício do recurso em liberdade. Recomende-se o réu no local onde se encontra preso.

Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas do condenado, devendo ser observada eventual gratuidade de justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se e Intime-se

Piracaia, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA